

우정실무원 근로계약서(1)

(제116조제1항제1호 관련)

(우체국업무 분야)

○○우체국(우편집중국, 우편물류센터)장(이하 "사용자"라 한다)과 ○○근무요원 ○○○(이하 "근로자"라 한다)은(는) 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. "근로자"의 인적사항

성명	성별	주민등록번호	현주소		
		전화번호	최초계약일	근무부서	근무형태
① 본인	② 비상시				

* 근무형태 란은 전일제 또는 시간제와 1주간 근무시간을 명확히 적을 것 (예시: 전일제, 3시간제(1주간 15시간), 4시간제(1주간 20시간), 6시간제(1주간 30시간) 등)

2. 근로계약기간에 관한 사항

○ 20 년 월 일부터 20 년 월 일 까지(000 출산전후휴가 대리근무)

〈정원에 포함되는 상시적근로자는 「우정사업본부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」(이하 「관리규정」이라 한다) 제28조의2조의 규정에 따라 계약연장이 되지 않을 수 있음을 주지하여야 하고, 그 외의 근로자에게는 계약기간 만료 후 근무가 종료됨을 주지하여야 합니다. 또한 근로계약기간을 정하지 않는 경우에는 “근로개시일”만 기재〉

3. 근로시간·휴게에 관한 사항

○ 시업 및 종업시각:

- 우편물 폭주기 등 특별한 사유가 있는 경우에는 2시간 한도 내에서 근로자와 협의 하에 시업 및 종업시각을 조정할 수 있다.

○ 근로일 및 근로일별 근로시간:

※ 단시간근로자인 경우 반드시 근로일과 근로일별 근로시간을 명시할 것
ex)

근로일	일	화	수	목	금
근로시간	ㄹ	ㄹ	ㄹ	ㄹ	ㄹ

○ 휴게시간: 4시간에 30분 이상 (예: 휴게시간 12시 ~ 13시)

○ 휴일:

- 시업 및 종업시각, 휴일, 근로시간은 근로자와 협의하여 결정하며, 사용자가 업무처리상 불가피하다고 인정할 때에는 연장근로근무 또는 휴일근로근무를 명할 수 있다.

4. 임금의 구성항목·계산방법 및 지급방법에 관한 사항

- 임금: 「관리규정」 제120조 및 제121조를 적용한다.**[2가지 중 1가지 선택]** 임금구성항목은 「관리규정」 제119조와 <별표 8>에 따른다.
- 일급 및 시간급 월임금 산정방법
 - 기본임금+유급휴일(주휴일(병가 및 결근 시 결근한 주의 주휴수당 미지급), 노동절, 관공서 공휴일(일요일 제외, 결근 등 급여를 지급받지 않는 기간은 무급), 단, 유급휴일이 중복되는 경우는 1일만 산정)+유급병가
 - 우편물 소통부서에 한하여 주 담당업무에 따라 「관리규정」 제119조의2 <별표 11>의 우편물소통특별수당 지급(단, 1개월 미만 계약 근로자 제외)
- 임금지급일: 매 다음달 일 (단, 토요일 또는 공휴일의 경우에는 그 전일)
- 임금 지급방법: "근로자"의 예금통장에 입금

5. 휴일·휴가 등에 관한 사항

- 휴일: 「근로기준법」 제55조에 따른 주휴일, 「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조제2호부터 제11호까지의 규정에 따라 관공서가 휴무하는 날은 유급휴일로 한다.

※ 특별소통기간 등 2주 이내로 사용할 경우 관공서가 휴무하는 날 부분은 삭제

- 휴가: 휴가는 「관리규정」에서 규정하고 있는 연차유급휴가, 공무유급휴가, 특별유급휴가 및 병가로 구분한다.
 - 휴가기간 중의 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 30일 이상 계속되는 병가기간은 휴일을 포함한다.
 - 병가는 연간 60일을 초과할 수 없으며, 공무직 및 근속기간 1년 이상 기간제근로자는 30일까지 유급으로, 수습기간 중의 공무직 및 근속기간 1년 미만 기간제근로자는 무급으로 한다.
 - 신규 계약 후 최초 1년 미만의 기간 동안 매월 개근하여 발생하는 연차휴가는 계약일로부터 2년이 경과한 날 또는 2년이 경과한 해의 12.31.까지 이월하여 사용할 수 있다.
- 휴직: 공무직 및 근속기간 1년 이상 기간제근로자가 신체 또는 정신상의 요양을 요할 때 6개월 이내, 법령의 규정에 따른 의무를 이행하기 위하여 직무를 수행할 수 없을 때 그 의무이행기간에 대해 휴직을 신청할 수 있다. 다만, 기간제근로자의 휴직기간은 당해 계약기간만료일을 초과할 수 없다.
- "사용자"는 업무상 연차휴가를 허가할 수 없을 경우에는 미사용 일수 매1일에 대하여 연차수당을 지급하고 이를 연차휴가에 갈음할 수 있다. 다만 근로기준법 제61조에 따른 연차 유급휴가의 사용촉진에도 불구하고 "근로자"가 휴가를 사용하지 않은 경우에는 "사용자"의 금전보상 의무가 면제된다.

6. 근로의 장소와 담당업무에 관한 사항

- 근로장소: ○○우체국 내

○ 담당업무 (구체적 담당 업무 기재)

- ex) 우편물 구분 업무(배달우편물 순로(順路) 구분, 순로(順路) 구분기 보조업무 등)

※ 순환근무에 따라 세부 구분업무는 달리할 수 있으며, 특정 구분 물량이 많은 경우 주된 구분업무 이외 타 구분 업무 지원 가능

○ 근로장소와 담당업무는 업무상 필요, 근로자의 고충해소 및 업무능력 향상 등을 이유로 변경될 수 있다.

7. "근로자"의 법정 보험 가입 및 본인 부담금 분담

- "근로자"는 의무적 가입대상인 법정보험(산재보험, 고용보험, 국민연금, 건강보험)에 가입하여야 하며 본인부담금에 대하여는 임금에서 공제하는데 동의한다.

8. 퇴직금 지급

- "사용자"는 "근로자"가 1년 이상 근무하고 퇴직하는 경우에는 「근로자퇴직급여 보장법」 등에서 정한 바에 따라 퇴직금을 지급하여야 한다.
- "사용자"는 「맞춤형 복지제도 처리지침」에 따라 "근로자"에게 맞춤형 복지 제도 초과사용점수가 있을 경우 "근로자"의 퇴직금에서 환수금을 상계처리할 수 있으며, "근로자"는 이에 동의한다.

9. "근로자"의 준수사항

- ① 업무를 수행함에 있어 책임자의 정당한 지시에 따른다.
- ② 우편물을 취급함에 있어 이를 소중히 다루고 우편물 취급 중 발견된 내용품은 즉시 책임자에게 알린다.
- ③ 근무 중 지정된 장소 이외의 곳에는 책임자의 허가 없이 출입하지 않는다.
- ④ "근로자"는 [별지 제8호 서식]의 서약서에 따라 성실하게 맡은 바 업무를 수행하고, 청렴한 정부구현을 위하여 『과학기술정보통신부 공무원 행동강령』을 준용하여 직무를 수행하여야 한다.

10. "근로자"의 성실복무의무

- ① "근로자"는 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다.
- ② "근로자"는 법령 및 직무상 명령을 준수하고 친절·공정하여야 하며 질서를 존중하여야 한다.
- ③ "근로자"는 직무와 관련하여 직접 또는 간접을 불문하고 사례·증여 또는 향응을 수수하여서는 아니 된다.
- ④ "근로자"는 직무상 알게 된 비밀을 엄수하고 기관기밀을 누설하여서는 아니 된다. 단, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」이나 그 밖의 법령에 의하여 공개하는 경우에는 적용되지 아니한다.
- ⑤ "근로자"는 근로자로서 품위를 손상하거나 기관의 명예를 실추시키는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사하거나 행위를 함으로써 직무상

능력의 저해, 직무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 이에 종사할 수 없다.

1. 영리적인 업무를 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무
 2. 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사, 감사, 업무를 집행하는 무한책임 사원 · 지배인 · 발기인 그밖의 임원이 되는 행위
 3. 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자하는 행위
 4. 그 밖에 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무
- ⑦ 기타 제3호부터 제6호까지에 준하는 행위를 하여서는 아니 된다.

11. 계약의 해지 등

① "근로자"가 다음 각호의 하나에 해당할 때에는 그때로부터 또는 그 사실을 안 날로부터 이 계약은 당연히 해지된다.

1. 정년에 도달한 경우(한시적 사용을 위한 기간제근로자는 제외)
2. 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸한 날로부터 10일 이내에 복직원을 제출하지 아니한 경우
3. 삭제
4. 금고 이상의 형의 선고를 받은 경우
5. 직원 유고에 따른 일시적 대체인력으로 채용하였으나, 그 사유가 소멸된 때
6. 근로계약기간이 종료된 때(단, 반복적 계약갱신인 경우 해고사유가 존재하여야 함)

② "근로자"는 다음 각호의 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 계약을 해지당하지 아니한다.

1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 때
2. 우정사업조직 근로자로 근무한 경력이 있는 자로서 우편관계법령 또는 계약사항을 위반하여 계약이 해지된 후 3년이 경과되지 않은 때
3. 거짓 또는 부정한 방법으로 채용된 사실이 적발되었을 때
4. 위법 · 부당한 행위로 인사위원회에서 "해고"로 결정되었을 때
5. 신체 · 정신상의 이상으로 연가, 병가, 휴직을 모두 사용하고도 직무를 계속하여 수행하기 곤란할 때. 다만, 「산업재해보상보험법」에 의한 업무상 질병 또는 부상으로 인한 경우에는 산재기간이 종료된 후에도 직무를 수행하기 곤란할 때
6. 정원의 개정 · 폐지, 업무량 감소, 예산의 감소 등으로 업무가 없어지거나 또는 과원이 되었을 때
7. 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 업무를 수행할 수 없게 된 때
8. 근무성적이 극히 불량하여 근로관계를 계속 유지하기 어려운 경우
9. 기타 긴박한 경영상의 필요가 있어 「근로기준법」 제24조의 절차에 의하여 해고를 할 수 밖에 없을 때

③ 고의 또는 중대한 과실로 사용자에게 손해를 끼쳤을 때에는 "사용자"는 "근로자"에게 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 업무를 수행함에 있어 아래의 사항에 해당된 때에는 관련 법규에 의해 고발한다.

- 우편물을 정당한 사유없이 개피, 훼손, 은닉 또는 방기한 자(「우편법」 제48조제2항)
- 신서의 비밀을 침해한 자(「우편법」 제51조제2항)
- 우편물을 절취하거나 시설물을 파괴한 자(「형법」 제329조)

12. 기타의 사항

- ① 본 근로계약서와 「우정사업본부 공무원 및 기간제근로자 관리규정」에 정하지 아니한 기타의 근로조건은 양 당사자간 협의하되 「근로기준법」 등 관계법령에 따른다.
- ② 「관리규정」에서 새로이 정한 사항에 대하여는 동 규정의 시행일부터 적용한다.

년 월 일

계 약 자 사용자 ○○우체국장 (직인)
 근로자 (인)
 (주소:)

붙임으로 <별표8> 임금 단가표, <별표9> 직무수당 단가표를 반드시 첨부해야 함